از دستیار کتابخانه بپرسید
پاسخ سوالات خود را بر اساس منابع یهودی بیابید.
برای امتحان کردن وارد شوید
شاید بعداً

Mishnah Bava Kamma 5

Koren - Steinsaltz

5

שׁוֹר שֶׁנָּגַח אֶת הַפָּרָה וְנִמְצָא עֻבָּרָה בְּצִדָּהּ, וְאֵין יָדוּעַ אִם עַד שֶׁלֹּא נָגְחָה יָלְדָה, אִם מִשֶּׁנָּגְחָה יָלְדָה, מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק לַפָּרָה וּרְבִיעַ נֶזֶק לַוָּלָד. וְכֵן פָּרָה שֶׁנָּגְחָה אֶת הַשּׁוֹר וְנִמְצָא וְלָדָהּ בְּצִדָּהּ, וְאֵין יָדוּעַ אִם עַד שֶׁלֹּא נָגְחָה יָלְדָה, אִם מִשֶּׁנָּגְחָה יָלְדָה, מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק מִן הַפָּרָה וּרְבִיעַ נֶזֶק מִן הַוָּלָד:

In the case of an innocuous **ox that gored** and killed **a cow, and** the cow's **fetus was found** dead **at its side, and it is not known whether** the cow **gave birth before** the ox **gored it** and the fetus's death is unrelated to the goring or **whether it gave birth after** the ox **gored it** and the fetus died on account of the goring, the owner of the ox **pays half** the cost of **the damage for the cow and one-quarter** of the cost **of the damage for the offspring.** Since it is uncertain whether the ox was responsible for the death of the fetus, in which case he would pay half the damages, its owner pays only half the amount for the fetus that he would ordinarily be required to pay, i.e., one-quarter. **And likewise,** there is uncertainty in the case of an innocuous **cow that gored an ox, and** the cow's newborn **offspring was found at its side** dead or alive, **and it is not known whether** the cow **gave birth before it gored** the ox or **whether** the cow **gave birth after it gored.** When damage is caused by an innocuous animal, the liability of the owner is limited to the value of the animal that gored. Therefore, **half** the cost of **the damage is paid from** the value of **the**

cow, as in the standard case of an innocuous animal. **And** if that does not suffice to pay for half the cost of the damage, **one-quarter of** the cost of **the damage** is paid **from the offspring.** Since it is uncertain whether the offspring was part of the cow at the time the cow gored, the owner pays only half of what he would pay if it were certain that it was part of the cow.

הַקָּדָר שֶׁהִכְנִיס קְדֵרוֹתָיו לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִרְשׁוּת, וְשִׁבְּרָתַן בְּהֶמְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, פָּטוּר. וְאִם הֶזִּיקָה בָּהֶן, בַּעַל הַקְּדֵרוֹת חַיָּב. וְאִם הִכְנִיס בִּרְשׁוּת, בַּעַל חָצֵר חַיָּב. הִכְנִיס פֵּרוֹתָיו לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת שֶׁלֹּא בִרְשׁוּת, וַאֲכָלָתַן בְּהֶמְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, פָּטוּר. וְאִם הֶזִּיקָה בָּהֶן, בַּעַל הַפֵּרוֹת חַיָּב. וְאִם הִכְנִיס בִּרְשׁוּת, בַּעַל הֶחָצֵר חַיָּב:

کوزه‌گری که کوزه‌های خود را بدون اجازه وارد حیاط صاحبخانه کرده و حیوان صاحبخانهدر مورد کوزه‌ها حیوان صاحبخانه توسط **معاف است. اگر**کوزه‌ها را شکسته است، صاحبخانه از مسئولیت **،آورده باشد**آنها را با اجازه به داخل کوزه‌گر **صاحب کوزه‌ها مسئول است. اما اگرآسیب دیده باشد ، صاحب حیاط مسئول است . به همین ترتیب، اگر کسی**اگر حیوانش به کوزه‌ها آسیب رسانده باشد، **محصولات خود را بدون اجازه به حیاط صاحبخانه آورده باشد و حیوان صاحبخانه آنها را خورده** مثلاً اگر روی**توسط آنها آسیب دیده باشد،** حیوان او **معاف است. اگر** صاحبخانه از مسئولیت **باشد، با اجازه به داخل آورده** محصولات خود را **صاحب محصول مسئول است. اما اگر**آنها لیز خورده باشد، خسارتی است که حیوانش به آنها وارد کرده است.**باشد، صاحب حیاط مسئول**

הִכְנִיס שׁוֹרוֹ לַחֲצַר בַּעַל הַבַּיִת שֶׁאֹּא וּנְגָחוֹ שׁוֹרוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, و יַ من בַּעַל הַבַּיִת, פָּטוּר. נָגַח הוּא שׁוֹרוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, חַיָּב. נָפַל לְבוֹרוֹ וְהִבְאִישׁ מֵימָיו, חַיָּב. הָיָה אָבִיו אוֹ בְנוֹ לְתוֹכוֹ, מְשַׁלֵּם אֶת הַכֹּפֶר. וְאִם הִכְנִיס בִּרְשׁוּת, בַּעַל הֶחָצֵר חַיָּב. רַבִּי אוֹמֵר, בְּכֻלָּן אֵינוֹ חַיָּב, עַד שֶׁיִּקָּבַע جمله:

و گاو صاحبخانه آن راگاو خود را بدون اجازه وارد حیاط صاحبخانه کند به همین ترتیب، اگر کسی **گاو به گاو صاحبخانه شاخ** اگر **معاف است.** صاحبخانه **شاخ بزند یا سگ صاحبخانه آن را گاز بگیرد،** علاوه بر این، اگر گاوی که او بدون اجازه وارد حیاط کرده**مسئول است.** صاحب گاو شاخ زننده **بزند،**

مسئول پرداخت غرامت برای آلودهصاحب گاو صاحبخانه بیفتد و آب آن را آلوده کند، **گودال‌در** است در زمان افتادن گاو در داخل گودال بوده و فرد در نتیجه آن صاحبخانه **پدر یا پسرکردن آب است. اگر ،کرده باشد** گاو را با اجازه وارد حیاط فوت کرده باشد، صاحب گاو دیه را پرداخت می‌کند. اما اگر **در هیچ یک از موارد** صاحبخانه **می‌گوید:** یهودا هاناسی **ربی** خسارت وارده است. **صاحب حیاط مسئول** ، حتی اگر اجازه داده باشد که اقلام به داخل ملک او آورده شوند،**ذکر شده در میشنا مسئول نیست بپذیرد** . از آنها را بر عهده خود **حفاظت**مسئولیت صریحاً **مگر اینکه**

שׁוֹר שֶׁהָיָה מִתְכַּוֵּן וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ, פָּטוּר מִדְּמֵי וְלָדוֹת. וְאָדָם שֶׁהָיָה מִתְכַּוֵּן לַחֲבֵרוֹ וְהִכָּה אֶת וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ, מְשַׁלֵּם דְּמֵי וְלָדוֹת. כֵּיצַד מְשַׁלֵּם דְּמֵי וְלָדוֹת, שָׁמִין אֶת הִיא יָפָה עַד שֶׁלֹּא יָלְדָה וְכַמָּה הִיא יָפָה מָשָׁשׁ אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל , אִם כֵּן, מִשֶּׁהָאִשָּׁה יוֹלֶדֶת, מַשְׁבַּחַת. אֶלָּא שָׁמִין אֶת הַוְּלָדוֹת כַּמָּה הֵן יָפִין, וְנוֹת לַבַּעַל. וְאִם אֵין לָהּ בַּעַל, נוֹתֵן לְיוֹרְשָׁיו. הָיְתָה שִׁפְחָה וְנִשְׁתַּחְרְרָה, אוֹ גִיּוֹרֶת, פָּת:

و فرزندانش، به زن بارداری برخورد کرد **اما** را شاخ بزند **دیگری** گاو **گاوی که قصد داشت**در مورد سقط شده**فرزندان‌غرامت برای** پرداخت **از** ، صاحب گاو **بیرون آمدند**یعنی جنین‌ها، به دلیل سقط جنین **زن** به جای آن به **به دیگری را داشت اما** آسیب رساندن **شخصی که قصد**در مورد معاف است. اما فرزندان سقط شده را**او غرامت** به دلیل سقط جنین بیرون آمدند، **و فرزندانش**بارداری برخورد کرد یعنی ارزش آنها چگونه، فرزندان سقط شده را پرداخت می‌کند **او چگونه غرامت** .پرداخت می‌کند اگر قبل از زایمان به عنوان کنیز فروخته شود با محاسبه اینکه **رازن** ارزش ارزیابی می‌شود؟ دادگاه سپس او ارزش خواهد داشت، ارزیابی می‌کند. **چقدرپس از زایمان** خواهد داشت و **ارزش‌چقدر** عواقب آن**اگر چنین باشد، گفت: ربان شمعون بن گملیل**مابه‌التفاوت ارزش را به شوهر زن می‌پردازد. **ارزش فرزندان** دادگاه **افزایش می‌یابد. بلکه** ارزش او **وقتی زنی زایمان می‌کند**،پوچ خواهد بود، زیرا **و اگر شوهر نداشته‌می‌دهد . به شوهر** آن مبلغ را کسی که مسئول خسارت است، **را ارزیابی می‌کند و** کنعانی . اگر زن باردار کنیز **می‌دهدبه ورثه او** پول را مثلاً شوهرش فوت کرده باشد، شوهر **باشد،** و با یک برده کنعانی آزاد شده یا به اسلام گرویده که**آزاد شده یا به اسلام گرویده باشد** سپس **وبوده** بدون وارث فوت کرده است، ازدواج کرده باشد، کسی که خسارت وارد کرده است از پرداخت غرامت

است . دلیل این امر این است که این پرداخت به طور خاص به شوهر**معاف**برای فرزند سقط شده انجام می‌شود، نه به زن.

הַחוֹפֵר בּוֹר בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וּפְתָחוֹ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, אוֹ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וּפְתָחוֹ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד, בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וּפְתָחוֹ לִרְשׁוּת הַיָּחִיד אַחֵר, חַיָּב. הַחוֹפֵר בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְנָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר וָמֵת, חַיָּב. אֶחָד הַחוֹפֵר בּוֹר, שִׂיחַ וּמְעָרָה, חֲרִיצִין וּנְעִיצִין, חַיָּב. אִם כֵּן, לָמָּה נֶאֱמַר בּוֹר, מַה בּוֹר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כְּדֵי לְהָמִית, עֲשָׂרָה טְפָחִים, אַף כֹּל שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כְּדֵי לְהָמִית, עֲשָׂרָה טְפָחִים. הָיוּ פְחוּתִין מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים, וְנָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר וָמֵת, פָּטוּר. וְאִם הֶזֵּק בּוֹ, חַיָּב:

One who digs part of **a pit on private property and opens its** entrance **in the public domain, or** digs a pit **in the public domain and opens its** entrance **on private property,** or digs a pit **on private property and opens its** entrance **on another** person's **private property,** is **liable** for damage caused by the pit in each case. In the case of **one who digs a pit in the public domain and an ox or a donkey fell into it and died,** he is **liable.** The *halakha* is the **same** for **one who digs** either **a pit; a ditch,** which is narrow and long; **or a cave,** which is rectangular and roofed; **trenches and** water **channels.** In all these cases he is **liable. If so, why is** the verse **stated** as referring to **a pit,** as it states: "And if a man shall open a pit" (**Exodus 21:33**)? To teach that **just as a pit that has sufficient** depth **to cause death** when falling into it is at least **ten handbreadths** deep, **so too, any** other excavations **that have sufficient** depth **to cause death** may be no less than **ten handbreadths.** If any of the types of excavations **were less than ten handbreadths** deep, **and an ox or a donkey fell into** one of **them and died,** the digger of the excavation is **exempt. But if it was injured in it,** not killed, he is **liable** to pay damages.

בּוֹר שֶׁל שְׁנֵי שֻׁתָּפִין, עָבַר עָלָיו הָרִאשׁוֹן וְלֹא כִסָּהוּ, וְהַשֵּׁנִי וְלֹא כִסָּהוּ, הַשֵּׁנִי חַיָּב. כִּסָּהוּ הָרִאשׁוֹן, וּבָא הַשֵּׁנִי וּמְצָאוֹ מְגֻלֶּה וְלֹא כִסָּהוּ, הַשֵּׁנִי חַיָּב. כִּסָּהוּ כָּרָאוּי,

וְנָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר וָמֵת, פָּטוּר. לֹא כִסָּהוּ כָּרָאוּי, וְנָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר וָמֵת, חַיָּב. נָפַל לְפָנָיו מִקּוֹל הַכְּרִיָּה, חַיָּב. לְאַחֲרָיו מִקּוֹל הַכְּרִיָּה, פָּטוּר. נָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר וְכֵלָיו וְנִשְׁתַּבְּרוּ, חֲמוֹר וְכֵלָיו וְנִתְקָרְעוּ, חַיָּב עַל הַבְּהֵמָה וּפָטוּר עַל הַכֵּלִים. נָפַל לְתוֹכוֹ שׁוֹר חֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה וְקָטָן, חַיָּב. בֵּן אוֹ בַת, עֶבֶד אוֹ אָמָה, פָּטוּר:

If **a pit belonging to two partners** was uncovered and **the first** partner **passed by it and did not cover it, and** then **the second** passed by it **and did not cover it, the second** is **liable** for any damage caused by means of the pit. The mishna lists several *halakhot* that pertain to damage classified as Pit: In the case of a pit that **the first** person who passed by **covered** after using **it, and** then **the second came** to use it **and found it uncovered** after the cover fell off or was damaged, **and** he **did not cover it, the second** one is **liable** for damage caused by the pit. If the owner **covered** the pit **appropriately and an ox or a donkey fell into it and died,** he is **exempt.** If he **did not cover** the pit **appropriately and an ox or a donkey fell into it and died,** he is **liable.** If a man was digging or widening a pit, and an ox passing by **fell forward** into it in fright **due to the sound** of **the digging,** he is **liable.** If it fell **backward** into the pit **due to the sound** of **the digging,** he is **exempt.** If **an ox and its accoutrements,** i.e., the vessels it was carrying, **fell into** the pit **and** the vessels **were broken,** or if **a donkey and its accoutrements** fell in **and** the accoutrements **were torn,** the owner of the pit is **liable for** damage to **the animal** caused by the pit, **but** he is **exempt** from liability **for** damage caused to **the vessels,** by Torah edict. If **an ox** that was impaired by being **deaf,** or an ox that was **an imbecile, or** an ox that was very **young fell into** the pit, he is **liable.** If **a boy or a girl,** a Canaanite **slave or** a Canaanite **maidservant** fell in, he is **exempt,** since there is a Torah edict that the digger of a pit is liable only for damage caused to an animal.

אֶחָד שׁוֹר וְאֶחָד כָּל בְּהֵמָה לִנְפִילַת הַבּוֹר, וּלְהַפְרָשַׁת הַר סִינַי, וּלְתַשְׁלוּמֵי כָל, וְשֶׁת אַב, לִפְרִיקָה, לַחֲסִימָה, לִכְלָאַיִם, וּלְשַׁבָּת. וְכֵן חַיָּה וָעוֹף כַּיּוֹצֵא בָּהֶן. אִם כֵּן, לָמָּה נֶאֱמַר שׁוֹר ו חֲמוֹר. אֶלָּא שֶׁדִּבֵּר הַכָּתוּב בַּהֹוֶה:

در**افتادن** مسئولیت **در مورد** ، حیوان دیگری **هر**در مورد نر باشد و چه **گاو** در مورد **چه**هلاخا در زمان دریافت تورات، زمانی که برای هر حیوانی**کوه سینا**از گرفتن آن **فاصله‌گودال، و در مورد** میتزوا**و در مورد** اصل مال توسط یک دزد، **و در مورد پرداخت دو برابر**بالا رفتن از کوه ممنوع بود، آن هنگام**بستن دهان** ممنوعیت **در مورد** بار آن، و **بازگرداندن شیء گمشده، و در مورد تخلیه**(فرمان) **روز** ممنوعیت کار کردن آن در **انواع مختلف آن، و در مورد** ممنوعیت **در مورد**خرمن کوبی، و *هلاخاوتی* مشمول همان **و به همین ترتیب، حیوانات و پرندگان غیر اهلی نیزشبات، یکسان است.** فوق در تورات فقط در*هلاخاوت‌های* همه چرا **اگر چنین است،** حیوانات اهلی دارند. **که‌هستند** سناریوی مشترک صحبت**که آیه از یک** ؟ بلکه دلیل آن این است **است‌بیان شده گاو نر یا الاغ** مورد می‌کند که موارد دیگر را می‌توان از آن استخراج کرد.